

1503993-50.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2346091/2021 - 09º D.P. CAMPINAS, 22055296 - 09º D.P. CAMPINAS, 2345/21/327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2346091/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIERMERSON LUCENA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503993-50.2021.8.26.0548 controle: 2022/000010

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2346091/2021 - 09º D.P. CAMPINAS, 22055296 - 09º D.P. CAMPINAS, 2345/21/327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2346091/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIERMERSON LUCENA LEITE

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JULIERMERSON LUCENA LEITE, RG nº 47.766.946-3, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 02/04). Aos 21/12/2021 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 92/93). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação (fls. 120), apresentando defesa preliminar (fls. 124). A denúncia foi recebida aos 14/03/2021 (fls. 125), sendo o acusado citado aos 22/03/2022 (fls. 174). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal e concessão de regime diverso do fechado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 05/13, 23/25, 63/66 e 103/105). A autoria também é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu assumiu a posse da porção de cocaína que trazia consigo, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que foi abordado em um bar, tão logo adquiriu o entorpecente para consumo próprio, ocasião em que o traficante fugiu. Não portava nenhuma quantia em dinheiro, mas apenas os equipamentos que utilizava como barbeiro. Note-se, desde já, que o réu apresentou versão diversa quando interrogado no flagrante. Ouvidos no decorrer da instrução processual, os investigadores de polícia relataram que abordaram o acusado em local de venda, depois que o viram, e o fotografaram, vendendo a terceiros droga que buscava em uma mata localizada nas imediações. Efetuada a abordagem, com ele havia uma porção de cocaína, ao passo que na mata aonde ele se dirigia foi encontrada uma sacola contendo várias porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores ouvidos, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Neste contexto, lícito é atribuir ao acusado a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. Não apenas da porção de cocaína que ela trazia consigo, mas também daquelas que ficavam escondidas numa mata perto dele. A versão por ele apresentada ficou completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o réu foi surpreendido em local de tráfico, tão logo vendeu a um usuário droga que mantinha armazenada perto dele, em uma mata, onde foi localizada uma sacola contendo as várias porções de maconha, cocaína e crack já prontas para a entrega ao consumo de terceiros. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não demonstrou exercer qualquer ocupação lícita, nem o ofício de barbeiro conforme alegou, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário de acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. A esse respeito: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto

probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado.

A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - processos nº 0064127-81.2013.8.26.0114 e 3041502-60.2013.8.26.0114 - fls. 219/221). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (processo nº 0109614-33.2013.8.26.0050 - fls. 219/220 c/c fls. 216). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 10/22 e CONDENO O RÉU JULIERMERSON LUCENA LEITE, RG nº 47.766.946-3/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 26 de julho de 2022. Eu SCC,

Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA